魔法黑客松江苏知识产权专场专家分享纪要

根据分享会逐字稿整理，便于选题、方案设计与后续查阅

整理时间：2026-04-11 10:20

本文件按 赛道方向、专业边界、问答摘要、比赛信息 四部分整理，适合后续直接用作选题讨论材料、需求梳理底稿和答辩准备参考。

> *根据提供的逐字稿整理。已对口语化表达、重复表述做归纳压缩，便于后续查阅。 重点分为三部分：赛道内容、专家反复强调的专业边界、现场问答摘要。*

0. 会议信息补充

这一节根据腾讯会议自动纪要补充，用于补齐原逐字稿整理中没有明确写出的会议信息。

0.1 会议主题

知识产权侵权监测与法律服务培训暨黑客松赛前辅导

0.2 主要发言人与互动人员

腾讯会议纪要中提到的人员包括：

- 江苏省知识产权保护中心
- 雲初@活动咨询负责人
- IanFeng
- 山河舟可渡
- AndyM
- 蓝
- 和光同尘。
- 弘文

0.3 一句话摘要

本次培训重点围绕三条主线展开：

1. AI + 知识产权侵权智能监测
2. AI + 知识产权法律服务
3. 海外知识产权风险预警

同时，会议还集中回应了选手关于数据源、赛道选择、AI 训练语料侵权、TRO 场景、作品提交要求等关键问题。

1. 分享主题总览

本场分享围绕本次专场的三个方向展开：

4. AI + 知识产权侵权智能监测
5. AI + 知识产权法律服务
6. 海外知识产权风险预警

专家整体思路不是只做一个单点工具，而是希望形成一条相对完整的闭环：

数据采集 –> 线索发现 –> 定位分析 –> 知识产权比对 –> 风险预判 –> 自动取证/固证 –> 后续维权或法律服务支持

2. 基础认知：知识产权类型与差异

为了让技术团队更容易理解赛题，专家先做了知识产权基础说明。

2.1 主要类型

- 专利
- 商标
- 版权/著作权
- 商业秘密也属于知识产权，但不太适合直接套入本次“侵权智能监测”赛题

2.2 权利取得与保护方式差异

专利、商标

- 具有明显的地域性
- 通常需要在具体国家/地区申请或注册，才在该法域内获得权利

版权/著作权

- 我国采取自愿登记原则
- 一般是创作完成即享有权利，不是“登记后才有版权”
- 版权登记证书更像是后续发生争议时，用于证明作品形成时间和权利归属的证据

2.3 对产品设计的启发

- 不同类型知识产权的数据结构、比对方式和监测渠道完全不同
- 不能用一个统一模型粗暴处理全部类型
- 商标、外观设计专利、图片/文章版权更适合做线上监测
- 发明专利、实用新型专利由于涉及技术方案、工艺流程、权利要求解释，难度明显更高

3. 赛道一：AI + 知识产权侵权智能监测

这是专家讲得最细的一部分。

3.1 赛道目标

核心目标是让 AI 帮助平台或企业持续发现、筛选和分析涉嫌侵权线索，而不是只做一次性的静态检索。

3.2 监测对象与服务对象

专家区分了两个概念：

监测对象

指被保护、被录入系统的知识产权本体，例如：

- 专利号
- 商标注册号
- 版权登记号
- 图片、文案、视频、图样等目标内容

服务对象

指系统的使用者，例如：

- 平台管理方

- 政府/园区/保护中心
- 企业用户
- 特定行业主体，如“江苏老字号”企业

3.3 建议的产品流程

1. 目标资产登记入库

服务对象先把自己的知识产权录入系统，支持：

- 单个录入
- 批量导入
- 按国别、行业、类别设置关注范围

专家强调，这一步很重要，因为系统不可能无目标地“全网泛扫”，必须先明确监测方向。

2. 用户自定义关注维度

建议允许用户设置：

- 关注国别/地区
- 关注行业领域
- 商品/服务类别
- 重点竞争对手
- 重点网站、平台或链接

这样监测结果才能更贴近企业真实需求，避免输出大量无效风险。

3.4 监测渠道建议

专家认为应覆盖主流公开网络渠道，尤其是容易发生侵权传播和销售的场景：

- 公众号、文章平台
- 视频网站
- 音频/视频平台
- 国内电商平台
- 跨境电商平台
- 企业官网

- 公开招投标文件
- 其他可指定网址

3.5 按知识产权类型拆分监测能力

版权/著作权

重点监测：

- 图片
- 文章
- 关键词
- 音视频

适合做：

- 文本相似度检测
- 图片相似度检测
- 音视频相似片段检测

商标

重点监测：

- 图形商标
- 文字商标
- 图文组合商标

适合做：

- 图像相似度比对
- 文本近似比对
- 图形与文字拆分比对

专家特别提到：图文组合商标建议拆开监测，比直接把整张图一起比对更容易得到全面结果。

专利

重点区别三类：

- 外观设计专利：最适合做线上监测，因为可见性强，适合图像比对
- 实用新型专利：可做，但难度高于外观
- 发明专利：最难，主要难在技术方案和权利要求的理解与映射

专家认为，发明/实用新型如果要做，比较现实的切口包括：

- 已知专利号后，自动拉取专利文本、权利要求书、技术方案
- 对用户上传的对比材料做智能拆解
- 对公开招投标文件、产品宣传资料、官网技术描述做语义比对

3.6 专利侵权比对的关键专业提醒

专家专门强调了一个常见误区：

> *专利侵权分析，不是“我的产品”和“对方产品”直接比；而是“我的专利权利要求”与“对方产品体现出来的技术方案”进行比对。*

因此如果做专利方向，系统更像是一个“技术方案拆解与映射工具”，而不是简单的产品相似度工具。

另外，专家提到专利侵权比对常涉及：

- 全面覆盖原则
- 权利要求逐项比对
- 相同/不同/等同的判断
- “是否落入保护范围”的分析

系统输出建议使用更严谨的表述：

- 可说涉嫌侵权
- 可说落入保护范围
- 不宜直接由系统下结论说“已构成侵权”

3.7 风险分级与线索排序

如果系统抓到很多线索，专家建议按多维度排序：

- 相似度/近似度

- 风险等级
- 商品销量
- 售价
- 涉案金额/潜在损失

优先级越高的线索，应越靠前展示，方便企业集中处理最值得维权的对象。

3.8 预警与通知方式

专家认为监测最好是持续性的，而不是临时查询，因此建议：

- 7x24 小时自动轮询
- 命中后自动生成预警
- 工作台红点提醒
- 短信通知
- 邮件通知

其中短信被认为是更直接的方式。

3.9 自动取证与证据固化

这是本赛道里很有落地价值的一块。

专家建议系统具备：

- 一键连接公证处云端取证环境
- 对侵权页面/链接即时取证
- 固化网页证据
- 把证据保存到公证处服务器或合作存证平台
- 需要时再申请出具公证书

相关存证对象还可以包括：

- 互联网法院相关平台
- 合作公证处服务器
- 其他数据保全平台

整体目标是让“发现线索”和“后续举证”尽量连起来。

3.10 本赛道适合做的 MVP

如果比赛时间有限，从专家分享中可优先收敛到这些更容易落地的方向：

7. 商标近似监测与预警
8. 外观设计专利的图像检索与线索排序
9. 电商平台侵权商品抓取 + 销量/金额排序
10. 指定网址/指定竞品的持续监测
11. 命中线索后一键固证/存证

4. 赛道二：AI + 知识产权法律服务

这一赛道的核心不是“替代律师”，而是提高法律服务触达效率、检索效率和初步文书处理效率。

4.1 赛道目标

通过 AI 和平台化能力，把知识产权相关的法律资源、咨询、文书、案例、服务机构更高效地连接起来。

4.2 专家提到的主要服务方向

1. 法律智能咨询

例如企业咨询：

- 去美国参展要注意什么
- 去德国参展有什么知识产权风险
- 某类纠纷通常如何应对

专家认为，这类回答最好是：

- 基于明确资料来源
- 可以联网
- 尽量给出出处或原始链接
- 不建议“纯大模型自由发挥”

2. 法律资源匹配

平台可承担“牵线搭桥”的角色，把企业需求匹配到对应服务机构和律师专家。

3. 监控与预警

虽然与赛道一、三有重叠，但从法律服务角度看，它关注的是：

- 发现风险后给出应对建议
- 结合地区、案件状态、业务场景给出处理路径

4. 文书智能生成

专家认为比较适合优先做的文书包括：

- 起诉状
- 律师函
- 一般申请材料
- 模板化答复文件
- 许可合同
- FTO 报告框架

5. 文书审核/校验

更高级的能力是：

- 对生成文书做基础准确性检查
- 由专业律师/代理人进行二次审核
- 形成“AI 初稿 + 人工把关”的模式

4.3 平台需要的底层资源

专家认为，如果想把法律服务做深，至少需要建设这些资源库：

- 全球专利数据库
- 全球商标数据库
- 知识产权法律服务机构库
- 专家库
- 典型案例库
- 各类知识产权实务指引库

其中机构库/专家库建议至少包含以下标签：

- 擅长国别
- 擅长业务领域
- 擅长技术领域
- 工作语言
- 联系方式

4.4 典型案例库的建设思路

专家建议把公开案例系统化沉淀下来，来源可包括：

- 法院典型案例
- 最高法相关案例
- 各地高院知识产权案例
- 知识产权局行政裁决案例
- 海关执法案例
- 其他公开发布的知识产权纠纷案例

并对案例做结构化标引，例如：

- 知识产权类型
- 案由
- 争议焦点
- 国家/地区
- 处理结果

这样用户在提问时，就可以把问题与案例库进行匹配，得到更具体的参考。

4.5 “全球 1 小时响应”思路

这是专家很强调的一点，尤其针对出海企业。

背景是：

- 中国机构很多时候也要再去对接海外合作所
- 海外知识产权问题对时效要求高
- 企业希望更快拿到本地化建议

因此平台可以考虑：

- 按国别自动匹配当地律师/机构
- 显示时区与工作时间
- 支持邮件或其他非电话方式联系
- 支持即时翻译
- 让企业一次性联系多家机构获取报价或建议

4.6 本赛道适合做的 MVP

12. 知识产权问答助手，回答附带出处
13. 海外法律服务机构/专家检索与匹配
14. 典型案例检索与相似案例推荐
15. 律师函/起诉状/答辩材料模板化生成
16. 企业需求自动分发给多个服务机构

5. 赛道三：海外知识产权风险预警

这一块和赛道一有交叉，但专家讲得更偏“出海场景”和“海外商标/TRO 风险”。

5.1 赛道目标

帮助出海企业尽早发现海外知识产权风险，而不是等到产品上架、被冻结、被起诉后再被动处理。

5.2 重点风险类型

专家分享里重点提到的包括：

- 海外商标抢注
- 海外同类商标近似注册
- 海外跨境电商知识产权纠纷
- TRO（临时禁令）类案件
- 平台冻结、账户受限、销售中断等衍生影响

5.3 风险预警的建议做法

1. 先登记重点资产

用户要先录入：

- 重点商标
- 重点专利
- 重点产品
- 重点市场

2. 再设置监测维度

- 重点国家/地区
- 重点竞品/竞争对手
- IPC 分类
- 尼斯分类
- 重点技术方向

3. 系统持续抓取并评分

对抓到的线索做：

- 相似度计算
- 风险等级计算
- 国别状态识别
- 当前法律状态识别

4. 生成预警与应对建议

例如商标场景下，系统可以根据目标商标当前状态提示：

- 是否考虑提出异议
- 是否考虑无效宣告
- 是否考虑撤销

专家的重点并不是让系统直接给出“法律结论”，而是给出初步方向建议。

5.4 关于 TRO 的现实背景

专家提到：

- 跨境电商相关知识产权纠纷占比较高
- 很多案件会通过临时禁令等方式快速推进
- 企业账户冻结、销售中断的影响很大
- 企业对“尽早知道、尽早反应”的需求很强

因此，TRO 监测/预警被认为是比较有现实价值的切入点。

5.5 风险反馈闭环

专家提出一个比较实用的优化思路：

- 给用户开放反馈入口
- 记录“是否处理”
- 记录“处理结果/是否关心”
- 把这些结果反过来用于后续模型优化

例如某企业明确表示某些国别并不关注，那后续类似预警就可以降低权重，减少骚扰。

5.6 本赛道适合做的 MVP

17. 海外商标抢注监测与预警
18. 跨境电商 TRO 案件动态监测
19. 企业选品阶段的知识产权风险评估
20. 竞品/竞争对手知识产权布局监控
21. 风险等级排序 + 初步应对建议

6. 专家反复强调的专业边界与实现难点

这一部分对技术方案选型很重要。

6.1 发明专利/实用新型比商标难很多

- 商标和外观更适合做图像/文本近似识别
- 发明专利往往涉及技术方案、工艺、步骤、配方
- 单靠网页抓取，很难直接判断是否侵权

6.2 系统不宜直接下“侵权成立”结论

- 更稳妥的输出是：涉嫌侵权、高度近似、可能落入保护范围
- 最终是否侵权通常要由法院或知识产权主管机关认定

6.3 数据是关键门槛

专家和提问同学都提到：

- 技术上很多能力是可行的
- 但核心难点在于是否能持续、稳定地拿到可用数据

6.4 商用系统通常依赖付费数据库

专家明确提到，中心目前就是通过购买第三方数据库来支撑部分工作。

6.5 适合比赛，不等于适合直接商用

分享中很多想法适合做成原型或方案验证，但如果要真正落地商用，还需要：

- 数据授权
- 服务机构接入
- 证据合规
- 人工审核机制
- 持续运营资源

7. 现场问答摘要

下面按问题主题整理。

7.1 数据从哪里来？现有系统的不足是什么？

问题

参赛者提出：

- 商标、专利相似度比对本身不一定最难
- 更难的是如何拿到足够的数据
- 如果没有数据积累，系统难以实时做出有效判断
- 想知道主办方是否会提供数据，以及现有系统具体还缺什么

现场答复要点

- 中心目前确实购买了全球商标数据库
- 现有一些系统是依赖第三方付费数据库
- 官方网站也能查到部分数据，但海外数据最好有更完整的全球数据库
- 比赛阶段是否能直接提供这些数据，现场未给出明确承诺，主办方表示后续再核实沟通

可归纳出的结论

- 数据获取能力是本赛题最大的现实门槛之一
- 做比赛时可以优先验证“模型/流程/产品交互”，不要一开始就假设自己能拿到完整商业级数据

7.2 商标“查重率”到底依据什么？

问题

有参赛者提到，注册商标时常看到“重复率/通过率”评估，但不清楚依据是什么。

现场答复要点

- 是否能注册下来，与具体类别密切相关
- 同样一个标识，不同类别上的结果可能完全不同
- 如果某类别已有在先高度近似商标，通常很难通过
- 具体审查标准属于商标局的审查工作范畴

可归纳出的结论

- 商标系统设计里不能只做一个统一“重复率”
- 应同时考虑：
- 类别
- 在先权利
- 近似程度
- 所处国家/地区

7.3 只做专利方向可以吗？中途可以换赛道吗？

问题

有参赛者表示，自己的方案更偏专利文本方向，商标方向数据难度较大，询问是否可以更换方向。

现场答复要点

- 可以调整
- 主持人表示，在作品提交截止前可以修改相关信息

7.4 AI 训练语料侵权，算不算知识产权问题?

问题

有参赛者想做“AI 训练语料/素材使用是否侵权”的方向，关注：

- 使用大量素材训练模型是否侵权
- AI 生成结果带有他人脸、声音、图标、文字时怎么办
- 这个方向是否偏题

现场答复要点

- 专家认为如果 AI 生成结果中明显带有他人公司的标识、内容，实际使用时仍可能涉及侵权
- 对“训练阶段是否侵权”，现场没有给出明确成熟结论
- 其他参赛者补充认为这仍属于争议较大、规则尚未完全明晰的灰色地带
- 也有人补充称，中国对训练语料合规使用已有越来越严格的趋势
- 腾讯会议纪要中还记录了参会者的补充观点：美国层面有“善意使用”相关讨论，但中国尚无明确统一的司法解释，因此实操上更稳妥的做法仍是优先使用有明确授权或可证明合规来源的训练语料

可归纳出的结论

- 这是一个有价值但法律边界尚不稳定的方向
- 如果做比赛题，适合把它定义为：
- AI 训练语料合规风险提示
- 生成结果相似/撞脸/撞声预警
- 不太适合把“是否侵权”做成硬判断器

7.5 专利/商标数据爬取会不会有反爬或法律风险?

问题

有人提到，如果批量抓取公开专利/商标数据，是否会遇到反爬或合规问题。

现场答复要点

- 有参会者表示，专利公开本身就是为了让公众能够查阅
- 单条查询、下载通常问题不大
- 但主持人也提醒：批量抓取是否遇到反爬、是否合规，需要具体问题具体分析

可归纳出的结论

- “公开可查”不等于“可以无限制批量抓取”
- 比赛可做原型，但若做正式产品，仍要重点评估：
- 网站规则
- 抓取频率
- 接口授权
- 海外站点的使用条款

7.6 TRO 监测赛道值得选吗?

问题

有同学询问，是否建议做 TRO 检测/海外纠纷动态监测方向。

现场答复要点

- 专家认为这类方向对企业实际帮助很大
- 跨境电商相关纠纷占比较高
- 禁令、冻结、和解压力都是真实痛点
- 对产业纠纷应对指导工作也有现实价值
- 腾讯会议纪要补充强调：这类案件当前对中小型企业的冲击尤为明显，因此“及早监测、及早预警”的价值很高

可归纳出的结论

- TRO 监测/预警是本次赛题里较强的现实场景之一
- 既能体现技术能力，也有明确业务价值

7.7 选品阶段做风险评估是否合适?

问题

有参赛者提出，是否可以把场景前移到“跨境电商选品阶段”，让商家在上架前上传草图或产品信息，先看有没有知识产权风险。

现场答复要点

- 专家明确表示这是一个非常好的方向
- 如果能在选品前发现风险，可以避免后续被诉、被冻结或下架

可归纳出的结论

- 这是一个非常适合比赛的切口
- 相比“事后维权”，它更偏“事前防御”
- 商业价值也更容易讲清楚

7.8 公开可用的数据源有哪些?

问题

有参赛者询问，做商标、专利、软著侵权监测时，可以参考哪些公开数据源或数据库。

现场答复要点

官方方向：

- 国家知识产权局相关公开库

商用/工具方向：

- 黑马
- 智慧芽
- Markify（会议中口头提及“马克服”）
- 权大师
- 魔之轮

其中部分平台可能有免费公开资源，但完整能力通常需要付费。腾讯会议纪要还补充说明：

- 权大师
- 魔之轮

这两个平台可能存在部分可公开访问的免费资源，适合原型验证阶段先行尝试。

8. 主持人补充的比赛信息

这部分不是专家内容，但对参赛准备非常重要。以下内容结合逐字稿与腾讯会议纪要补充整理，其中明确日期与地点优先采用腾讯会议纪要中的表达。

8.1 作品提交材料

至少包括：

- 作品相关文档
- Demo 演示视频
- 宣传海报/展板材料

主持人强调：

- 文档描述要清楚功能、创意来源、技术栈
- 文档内容要尽量和 Demo 展示一致

8.2 赛制信息

- 初赛在线上进行
- 作品以作品为单位进行评审
- 复赛/决赛是在原有作品基础上继续迭代
- 评审会综合看创意、实现效果、完成度

8.3 明确时间节点与地点

- 初赛截止时间：12 月 12 日 24:00 前提交作品
- 提交内容：Demo 视频、作品文档、海报
- 决赛时间：12 月 21 日至 12 月 22 日
- 决赛地点：魔法学院及国际博览中心
- 线下签到：12 月 21 日 9:00–10:00，地点为魔法学院

8.4 评选重点

- 主要考察：
- 创意想法
- 完成度
- Demo 与文档的一致性

8.5 人气奖规则

- 现场有观众投票
- 最佳人气奖 100% 由观众票数决定

8.6 查阅优先级说明

虽然逐字稿里有部分时间表达存在口语化和转写误差，但腾讯会议纪要对关键时间节点给出了更明确的日期表述。后续参赛准备仍建议以：

- 主办方群通知
- 正式报名页面
- 最终作品提交链接说明

作为最终确认依据。

9. 适合后续快速查阅的结论

如果只看结论，可以先看这一节。

9.1 专家最推荐、最容易讲清价值的方向

22. 海外商标抢注监测与预警
23. 跨境电商 TRO 风险监测
24. 选品阶段知识产权风险评估
25. 电商平台侵权商品监测 + 线索排序
26. 一键取证/固证/存证

9.2 技术上相对更适合比赛切入的方向

27. 商标文字/图形近似比对

28. 外观设计专利图像监测

29. 文本语义比对和案例检索

30. 风险分级、推荐与预警工作流

31. 法律服务资源匹配

9.3 最难、最容易踩坑的方向

32. 发明专利侵权自动判定
33. 依赖完整全球商业数据库的实时系统
34. 直接输出“侵权成立”的法律结论
35. AI 训练语料侵权这类规则尚不稳定的硬判断系统

10. 会后待办事项

这一节补充自腾讯会议纪要，便于后续协作追踪。

10.1 主办方待确认事项

- 确认比赛数据源，尤其是全球商标数据库等资源是否会向选手提供，以及提供方式是什么
- 对外给选手反馈当前可用的数据支持边界

对应跟进人：

- AndyM

10.2 会务与资料整理事项

- 将会议回放发布到群内
- 整理并发布选手参赛指南
- 把常见问题、作品提交要求、赛程节点统一沉淀成说明材料

对应跟进人：

- 雲初@活动咨询负责人

如果后续还要继续加工，这份文档可以再扩展为：

- 参赛选题建议版
- 产品需求文档版
- 答辩 PPT 提纲版
- 评审友好版的一页纸摘要